

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4033/2530

นาย ทรง พล วงศ์ พร้อม มูล หรือ นาย
เอี่ยมลิ่ม แซ่เฮ้ง

นางสาว วิณา จิรมงคลชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194, มาตรา 204, มาตรา 537
ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้โจทก์ผู้รับโอนสิทธิการเช่าจากเจ้าของเดิมยังไม่เคยเข้าครอบครองตึกแถว
พิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เช่าเลย แต่จำเลยผู้ครอบครองตึกแถวพิพาทได้ทำสัญญากับ
โจทก์ว่าจะยอมออกจากตึกแถวพิพาทภายในเวลาที่กำหนด เมื่อครบกำหนดแล้ว
จำเลยไม่ยอมออก จึงเป็นฝ่ายผิดนัด โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยได้โดยอาศัย
สิทธิตามสัญญานั้น.

โจทก์ว่า โจทก์เช่าตึกแถวจากนายมาโนชญ์แล้วให้จำเลยอาศัยต่อมาจำเลยไม่
ยอมออกจากตึกแถวพิพาทตามเวลาที่ตกลงกันไว้ ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออก
จากตึกแถวพิพาทกับใช้ค่าเสียหายด้วย

จำเลยให้การว่า จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทจากนายเวช ไม่เคยขออาศัยโจทก์
โจทก์ไม่เคยครอบครองตึกแถวพิพาท จำเลยถูกข่มขู่ให้ลงชื่อในบันทึกยินยอมออก
จากตึกแถวพิพาทจึงเป็นโมฆะขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวพิพาทพร้อมทั้งใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะเรื่องค่าเสียหาย

โจทก์จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะไม่ได้เข้าครอบครองหรือเข้าไปอยู่ในตึกแถว
พิพาทเลยนับแต่โจทก์ได้จดทะเบียนการเช่าจากนายมาโนชญ์เพราะจำเลยไม่ยอมขน
ทรัพย์สินออกไปจึงยอมให้จำเลยอาศัยต่อ ต่อมาโจทก์ได้บอกให้จำเลยออกจาก
ตึกแถวพิพาท ครั่งสุดท้ายจำเลยขอยู่ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยจะขนย้าย
ออกไปจากตึกแถวพิพาท โดยจำเลยกับนางสาวเชียมไฉ่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจาก
โจทก์ได้ไปทำบันทึกข้อตกลงกันที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2524 ซึ่งเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง โจทก์จำเลยจึงเป็นคู่สัญญากันจำเลยจึง
ต้องผูกพันตามข้อสัญญาที่ทำไว้ เมื่อถึงกำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยไม่
ยอมขนย้ายออกไปจากตึกแถวพิพาทจึงเป็นฝ่ายผิดนัด โจทก์ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวอีก
โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกไปจากตึกแถวพิพาทได้โดยอาศัยสิทธิตาม
สัญญา ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยถูกข่มขู่ให้ทำสัญญา ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสีย
หายเหมาะสมแล้ว ฎีกาโจทก์จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ